



www.tegconcursos.com.br/questoes/3832411

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2401) A respeito de aspectos pertinentes à fiscalização de obras e serviços de engenharia, julgue o item que se segue.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital, de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data de apresentação da proposta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3841963

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2402) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e do Decreto n.º 11.462/2023, julgue o item a seguir, referentes a licitações públicas.

É permitida a adoção de margem de preferência de até 25% nas licitações para a aquisição de produtos manufaturados advindos do MERCOSUL.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3271544

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2403) Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na legislação e na jurisprudência do STF.

Independentemente do prazo de duração dos contratos administrativos, é obrigatório que neles seja estabelecido índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data de assinatura do contrato, admitindo-se mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3296407

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2404) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Na realização de licitação, a fim de se estimar o valor da aquisição de bens e serviços para definir o melhor preço, usa-se a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no banco de preços disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, sendo vedada a adoção combinada de outros parâmetros para essa definição.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3313576

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2405) O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação aos princípios licitatórios e à inexigibilidade de licitação.

Determinado edital de licitação, nos termos de regulamento já editado, prevê que haja margem de preferência para aquisição de produtos de limpeza biodegradáveis que apresentem embalagem e rótulo recicláveis mediante técnicas de reciclagem comprovadamente adotadas em âmbito regional. Nesse caso, a referida previsão viola o princípio da isonomia entre os licitantes, pois cria restrições injustificadas que limitam o acesso ao mercado das compras públicas por grande parte dos fornecedores.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3323994

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Tecnologia da Informação/Ciência de Dados/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2406) No que se refere a contratações e orçamento públicos, e à Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Caracterizada pelo planejamento, a fase homologatória do procedimento licitatório deve ser compatibilizada com as leis orçamentárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3323998

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Tecnologia da Informação/Ciência de Dados/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2407) No que se refere a contratações e orçamento públicos, e à Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Podem restringir-se a bens e serviços desenvolvidos no país as licitações voltadas a sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3324016

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Tecnologia da Informação/Ciência de Dados/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2408) Com relação à Lei n.º 14.133/2021 e às Instruções Normativas SGD/ME n.º 94/2022 e SEGES/ME n.º 65/2021, n.º 58/2022 e n.º 81/2022, julgue o item subsequente.

Exceto em licitações cujo critério de julgamento seja o maior desconto, orçamentos estimados para contratações poderão ser sigilosos, desde que justificado e não haja prejuízos à divulgação de quantitativos detalhados e demais informações essenciais para elaboração de propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3344860

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2409) No que concerne ao regime dos servidores públicos federais e às licitações públicas, julgue o item seguinte.

Admite-se a aquisição de artigos de luxo pela administração pública apenas em caso de recepção a chefes de Estado estrangeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3344910

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2410) Em relação aos processos de compras nas organizações públicas, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital de licitação, de índice de reajustamento de preço, devendo ser estabelecido um único índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361111

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2411) Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.

É vedada, no âmbito do IBAMA, a priorização na tramitação de serviços licitados e contratados apenas em razão do objeto do ajuste.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373564

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2412) No que se refere aos contratos administrativos, sua gestão e aos princípios a eles aplicáveis, julgue o item subsequente.

Os órgãos públicos com competências regulamentares relativas a licitações e contratos devem instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de contratos padronizados, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal pelos demais entes federativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3375183

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2413) Acerca de programação e controle de obras e da análise e interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir.

Independente do prazo de duração, o contrato administrativo deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3424774

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2414) Supondo que a Embrapa pretenda contratar uma empresa para executar os serviços necessários para a modernização das instalações elétricas de uma edificação, julgue o item a seguir, acerca da quantificação e estimativa de custos para contratações públicas.

As especificações detalhadas e as composições de custos específicas são as documentações suficientes para que haja a avaliação da viabilidade econômica da contratação em questão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495765

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2415) Julgue o item a seguir, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

Requisitos da contratação e justificativas para o parcelamento, ou não, da contratação são elementos que devem estar previstos no estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495767

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2416) Julgue o item a seguir, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

O estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495770

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2417) Julgue o item a seguir, considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

Termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo são formas de definir o objeto para o atendimento da necessidade da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2418) No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

O estudo técnico preliminar deve trazer a descrição de possíveis impactos ambientais do objeto junto às respectivas medidas mitigadoras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2419) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

No processo licitatório para aquisição de bens, o valor estimado é definido com base no menor preço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2420) Com base na Lei nº 14.133/2021, julgue o item subsecutivo, a respeito de contratações de TI.

Independentemente do prazo ou da duração contratual, é obrigatória a previsão em edital de índice de reajustamento de preço com data-base vinculada à data do orçamento estimado ou da assinatura do contrato, conforme seja mais vantajoso para a administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2421) Com base nas Leis nº 8.666/1993, nº 14.133/2021 e nº 10.520/2002, julgue o próximo item.

Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação pode ter caráter sigiloso, restrição esta que se aplica, inclusive, aos órgãos de controle interno e externo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2422) Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

O edital de licitação poderia definir duas possíveis datas-bases para o reajustamento de preço do projeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795657

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2423) De acordo com a legislação vigente, julgue o item a seguir, relativo à avaliação de custos de uma obra pública.

Nas licitações de obras pelo regime de contratação integrada, o orçamento das propostas deverá ter o mesmo nível de detalhamento do orçamento de referência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844413

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2424) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Em caso de contratação de obras e serviços de grande vulto, é recomendável, embora não seja obrigatório, que o edital contemple matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844423

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2425) A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

O BDI corresponde ao valor das despesas diretas e do lucro da empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877649

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2426) Julgue o próximo item, relativo à Lei n.º 14.133/2021 e à gestão e fiscalização de contratos de tecnologia da informação (TI).

Para o planejamento de contratação dos serviços de TI, são necessários o documento de oficialização da demanda (DOD) e o termo de referência (TR), sendo este último responsável por dar base ao estudo técnico preliminar (ETP), que será elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891153

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2427) A Lei n.º 14.133/2021 estabelece o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) como parâmetro para a estimativa do custo da contratação. Acerca desse sistema e das boas práticas de orçamentação, julgue o item seguinte.

O referido sistema divulga periodicamente relatórios com composições de custos de diversos serviços da construção civil, podendo o preço correspondente ser estimado mediante o acréscimo de bonificações e despesas indiretas (BDI) — valor percentual que computa o lucro e as despesas indiretas, como administração central, despesas financeiras e imposto de renda.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891177

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2428) Com base no que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 acerca de editais, julgue o próximo item.

O edital deve prever índice de reajustamento de preço, independentemente do prazo de duração da avença, com data-base vinculada à data de assinatura do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891573

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2429) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

O posicionamento conclusivo a respeito da adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina deverá estar descrito no estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891575

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2430) Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Requisitos da contratação e justificativas para o parcelamento ou não da contratação são elementos previstos no estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934882

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2431) Acerca do objeto e do edital de licitação nas compras públicas, julgue o item subsequente.

Para definir o objeto de licitação, a organização deve conhecer o mercado do objeto a ser descrito e justificar, de forma suficiente, as escolhas realizadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983253

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2432) A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021.

Projetos anteriores, que embasaram a solução, e levantamento topográfico são elementos que podem compor o anteprojeto de uma obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983255

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2433) A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021.

A matriz de riscos é cláusula contratual obrigatória em contratações integradas e semi-integradas de obras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986252

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Tráfego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2434) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão, no edital de licitação, de índice de reajustamento de preço com data-base vinculada à data de apresentação da proposta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986257

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Tráfego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2435) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

O edital de abertura de uma licitação deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições

de pagamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2996322

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2436) Julgue o item subsecutivo, a respeito de compras nas organizações públicas.

No edital de licitação, pode-se prever a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar uma taxa de risco compatível com o objeto e com os riscos atribuídos à contratada, consoante metodologia predefinida pelo ente federativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041137

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2437) Julgue o item subsequente, a respeito de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia para licitação de obras públicas.

Em licitações que não envolvam recursos da União, os municípios podem adotar sistemas de custos próprios para estimar o valor da contratação de obras e serviços de engenharia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3074993

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2438) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

Nas licitações de serviços contínuos, o reajustamento será feito pelo critério de repactuação quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3146510

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2439) A respeito do acompanhamento da aplicação de recursos na fiscalização de obras e serviços, julgue o item subsequente.

No caso de licitação de obra pública, o índice de reajustamento de preço deverá ser previsto em edital, exigindo-se o estabelecimento de um único índice específico ou setorial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2440) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se seguem.

O estudo técnico preliminar é o documento que constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação e que caracteriza o interesse público nela envolvido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Polícia Judicial/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2441) Acerca do exercício da função pública pelos agentes públicos e de princípios e procedimentos relativos à licitação pública, julgue os itens seguintes.

Com base no princípio da isonomia e da economicidade, a administração pública pode, nas compras, dar preferência para bens manufaturados que atendam a normas técnicas brasileiras, ainda que a capacidade de produção desses bens seja inferior à quantidade que se pretenda adquirir, desde que esteja previsto no edital que a compra da quantidade complementar de bens será feita por outro fornecedor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2442) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MT/TRE MT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2443) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

A referida lei faculta à administração pública exigir, no edital de licitação, conforme disposto em regulamento, que um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2444) Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Nessa situação, é obrigatória a apresentação de matriz de riscos no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397644

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2445) Quanto aos regimes de contratação integrada e semi-integrada, previstos na Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Para os regimes de contratação integrada e semi-integrada, é obrigatória a elaboração da matriz de riscos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2639149

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Elétrica/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2446) Em relação às licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, será preferencialmente adotada, sempre que adequada ao objeto da licitação, a modelagem da informação da construção (*building information modelling* — BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2641885

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2447) Acerca de licitações e contratos administrativos, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Mesmo que os objetos permitam a adoção de minutas padronizadas, a administração deve adotar minutas distintas de edital e de contrato para cada processo licitatório, a fim de evitar conluios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2716747

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2448) Um órgão público deseja contratar um sistema de gestão de pessoas que contemple módulo de folha de pagamentos, gestão de frequência e férias. O objeto da contratação prevê o fornecimento de licenças, a implantação da solução em infraestrutura própria do órgão público, a capacitação de usuários e o suporte técnico pelo período de 36 meses. A pesquisa de preços, realizada a partir da solução definida no estudo técnico preliminar, resultou em um valor médio de R\$ 300 mil e, conforme edital, o critério de julgamento das propostas será pelo menor preço.

Com base no cenário hipotético precedente, julgue o item a seguir.

Independentemente de justificativa, na pesquisa de preço para a estimativa do valor da licitação, não é necessário considerar as contratações similares realizadas pela administração pública, desde que seja realizada com três fornecedores distintos e com menos de seis meses antes da divulgação do edital.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716748

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2449) Um órgão público deseja contratar um sistema de gestão de pessoas que contemple módulo de folha de pagamentos, gestão de frequência e férias. O objeto da contratação prevê o fornecimento de licenças, a implantação da solução em infraestrutura própria do órgão público, a capacitação de usuários e o suporte técnico pelo período de 36 meses. A pesquisa de preços, realizada a partir da solução definida no estudo técnico preliminar, resultou em um valor médio de R\$ 300 mil e, conforme edital, o critério de julgamento das propostas será pelo menor preço.

Com base no cenário hipotético precedente, julgue o item a seguir.

O valor estimado da licitação poderia ser mantido em sigilo, não sendo publicado no edital, com vistas à obtenção de propostas mais vantajosas para a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724509

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2450) Julgue o próximo item, que se refere a procedimentos de compras adotados pelo setor público.

Não é possível estabelecer margens de preferência para a aquisição de bens no Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1938103

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2451) Na execução do contrato de uma obra pública, licitada de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, a data do orçamento de referência é janeiro de 2021; a última data de entrega de propostas ocorreu em dezembro de 2021; o contrato foi assinado em janeiro de 2022; e o prazo contratual para execução do objeto é de dez meses.

Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item subsequente, de acordo com a legislação adotada na licitação.

A data base a ser considerada em hipótese de reajustamento é vinculada a dezembro de 2021.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1938130

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2452) No que se refere a fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Reajustamento é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto neste, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972831

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2453) No que se refere a atos infr legais editados pela administração pública federal, para regulamentar a aplicação de normas sobre licitação e contratos, julgue o próximo item.

Os parâmetros de painel de preços e de pesquisa com fornecedores deverão ser priorizados, durante a pesquisa de preços, para a aquisição de bens.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1980490

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Engenheiro Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2454) Durante a execução de uma obra pública pelo regime de contratação integrada, a construtora solicitou aditivo contratual fruto de erros de projeto básico. Também pleiteou a dilação do prazo de execução, pois as condições climáticas no período impactaram significativamente as atividades de campo. Além disso, determinou a mudança do fiscal técnico, pois ele estava divergindo demasiadamente das decisões técnicas do engenheiro construtor.

A partir das informações precedentes e de acordo com a legislação vigente, julgue o item subsequente.

Por se tratar de contratação integrada, a autoria do projeto é da construtora, não cabendo aditivos contratuais fruto de erro de projeto, como no caso hipotético.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028314

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2455) Julgue o próximo item, com base na Lei n.º 14.133/2021 e no Decreto n.º 7.983/2013.

No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, o valor estimado da contratação será definido prioritariamente por pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2029918

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2456) Com base na Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item seguinte.

O estudo técnico preliminar pode ser dispensado para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, desde que sejam atendidas as exigências legais para tanto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2029919

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2457) Com base na Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item seguinte.

O valor estimado para a contratação de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido unicamente com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208588

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

2458) De acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e alterações, a Lei n.º 14.133/2021 e a Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir.

O orçamento estimado para contratação mediante o procedimento licitatório pode ter caráter sigiloso, inclusive, em relação aos órgãos de controle externo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3313793

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2459) A respeito de modalidades licitatórias, julgue o item subsequente.

Inovação da Lei n.º 14.133/2021, o diálogo competitivo consiste em modalidade licitatória à qual se impõe a obrigatoriedade de previsão, em edital, dos critérios para pré-seleção dos licitantes, devendo ser admitidos todos os interessados que preencham os requisitos objetivos estabelecidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3339400

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2460) Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

Pregão, leilão, concurso e sistema de registro de preços são modalidades de licitação previstas na Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2461) Em relação aos processos de compras nas organizações públicas, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A modalidade de licitação pregão deve ser adotada sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital de licitação, por meio de especificações usuais de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2462) Acerca da organização e do controle da administração pública, dos poderes administrativos e de modalidades de licitação, julgue o item subsecutivo.

Diálogo competitivo é a modalidade de licitação destinada à contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2463) Acerca de gestão patrimonial, julgue o seguinte item.

Havendo alienação de bens por leilão, eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre esses bens devem ser descritos no respectivo edital.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2464) Julgue o item a seguir, a respeito das modalidades licitatórias, bem como da dispensa e da inexigibilidade de licitação.

O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços comuns de engenharia, nos termos da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2465) Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, licitações, parceria público-privada, controle e poderes da administração e improbidade administrativa.

Concorrência, leilão, concurso, pregão e diálogo competitivo são modalidades de licitação previstas na Lei nº 14.133/2021, sendo defeso ao gestor público combiná-las.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3547041

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2466) Julgue o próximo item, relativo a dispensa e inexigibilidade de licitação e pregão.

É viável a realização de pregão em face da necessidade de contratação de serviço comum de engenharia cujo objeto sejam ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade de bens imóveis com preservação das características originais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3663970

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Tecnologia da Informação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2467) A respeito da elaboração, da fiscalização e da gestão de contratos de tecnologia da informação (TI), julgue o item a seguir.

Em licitações realizadas na modalidade diálogo competitivo, conforme previsto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a administração pública deve apresentar previamente aos licitantes uma solução técnica detalhada e definitiva, sendo vedada qualquer alteração posterior durante o processo de diálogo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2777408

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2468) Com base na Lei nº 14.133/2021, julgue o item subsecutivo, a respeito de contratações de TI.

O diálogo competitivo autoriza a prática de convencimento populacional de forma abrangente, a fim de contratar soluções inovadoras, técnicas e exclusivas disponíveis no mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779087

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2469) Acerca do que dispõem a Lei nº 10.520/2002 e a Lei nº 14.133/2021, julgue o seguinte item.

A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum do processo de licitação, adotando-se o pregão quando o objeto

tiver padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis por edital.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793897

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2470) Com referência a aquisições públicas e governança, julgue o item seguinte.

Na modalidade de licitação leilão, admite-se que um servidor seja designado para a condução do processo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793942

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2471) À luz do disposto na Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O diálogo competitivo é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841463

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2472) Ainda acerca de direito administrativo, julgue o item a seguir.

A modalidade de licitação denominada diálogo competitivo deve ser conduzida por comissão de contratação com três servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, sendo vedada a contratação de profissionais para prestar assessoramento técnico à comissão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841732

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2473) Julgue o item a seguir, referente à elaboração e à fiscalização de contratos de TI.

Caso sejam identificadas demandas complexas, a administração pode interagir com a iniciativa privada por meio de diálogo competitivo ou contratação integrada para a elaboração de estudo técnico preliminar.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2996308

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2474) Acerca da modalidade de licitação diálogo competitivo, julgue o próximo item.

A modalidade diálogo competitivo pode ser adotada na licitação quando for impossível à administração pública definir, com precisão suficiente, as especificações técnicas do objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2996501

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2475) Julgue o item subsequente, em relação a governança e gestão de contratos de TIC.

De acordo com a legislação atual de licitações e contratos, as modalidades de licitação para a contratação de serviços de TIC são menor preço; maior desconto; melhor técnica e preço; e maior retorno econômico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3076042

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2476) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, o pregão é uma modalidade de licitação que pode ser usada para a contratação de obras, sendo obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns; nesse caso, o critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079237

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2477) Em relação a licitações, julgue o item seguinte.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece como modalidades de licitação a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3143008

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2478) Acerca das diretrizes orçamentárias, do SIAFI, das despesas públicas, das modalidades de licitação pública, dos contratos e das compras, julgue o item seguinte.

Caso seja impossível, na realização de uma licitação, satisfazer à necessidade da administração pública sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, é cabível a utilização da modalidade diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203024

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2479) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A adoção do diálogo competitivo, uma das modalidades permitidas na Lei n.º 14.133/2021, deve atender a determinadas condições previstas nessa lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206576

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2480) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

A administração pública, mediante prévia declaração de interesse público, poderá combinar as modalidades de licitação previstas na Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206674

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2481) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Na modalidade de licitação leilão, não é exigido registro cadastral prévio, não há fase de habilitação e a homologação deve ocorrer assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367869

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2482) Considerando a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos — Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O condutor da licitação na modalidade pregão é denominado pregoeiro caso seja servidor público, e leiloeiro caso seja agente público credenciado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367870

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2483) Considerando a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos — Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Para a modalidade de licitação diálogo competitivo, inspirada em legislação estrangeira e introduzida no Brasil pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é prevista a adoção subsidiária das regras de funcionamento do plenário do tribunal do júri.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395691

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2484) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsequente.

O leilão é uma modalidade de licitação que requer a divulgação do edital em sítio eletrônico oficial e sua afixação em local de ampla circulação de pessoas, bem como o registro cadastral prévio e a habilitação dos licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2396005

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2485) Julgue o próximo item, concernente às licitações e aos contratos administrativos.

O pregão, a concorrência, o convite, o leilão e o diálogo competitivo são modalidades de licitações previstas na Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2400286

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2486) Julgue o item subsequente, referente aos serviços públicos, à organização administrativa, à improbidade e às licitações.

Em relação às modalidades licitatórias expressamente previstas nas Leis n.º 8.666/1993 e n.º 14.133/2021, a única diferença entre elas reside na modalidade diálogo competitivo, instituída pela novel legislação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2423451

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2487) De acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item subsequente.

Na modalidade diálogo competitivo, uma vez que o órgão contratante tenha apresentado previamente uma ou mais alternativas

capazes de atender a suas necessidades, caberá aos licitantes apresentarem, antes do encerramento dos diálogos, propostas em que o julgamento se dará com base no maior retorno econômico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2423454

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2488) De acordo com a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item subsequente.

O pregão consiste na modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, devendo ser necessariamente adotado o critério de julgamento do menor preço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2589314

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2489) Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item.

O diálogo competitivo é uma das modalidades de licitação admitidas no Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2639147

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Elétrica/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2490) Em relação às licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

O diálogo competitivo consiste em modalidade de licitação prevista para a contratação de objeto que envolva inovação tecnológica, considerando-se a impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado; a impossibilidade de as especificações técnicas definidas com precisão pela administração; ou, ainda, outras hipóteses julgadas necessárias pelo agente público, desde que devidamente fundamentadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2639150

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Elétrica/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2491) Em relação às licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Aplica-se a modalidade pregão à contratação de serviço comum de engenharia, que é considerado todo serviço de engenharia que tenha por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho de qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2641882

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2492) Acerca de licitações e contratos administrativos, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O leilão é a modalidade de licitação para alienação apenas de bens móveis inservíveis a quem oferecer o maior lance.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2641883

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2493) Acerca de licitações e contratos administrativos, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Na modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, os licitantes previamente selecionados devem apresentar as respectivas propostas finais após o término das conversações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2641889

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2494) A DATAPREV realizará licitação para a contratação de serviços técnicos especializados visando à elaboração de projetos executivos de engenharia referentes aos novos *data centers*, cujo valor estimado é de R\$ 310.000. O critério de julgamento do certame se dará por técnica e preço. A aludida contratação atende ao arcabouço legal vigente e está prevista no Plano de Contratações Anual e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da entidade.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A modalidade de licitação concorrência é inutilizável para a referida contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2690151

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2495) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

A tomada de preços e o convite, que eram modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993, foram extintas pela Nova Lei de Licitações e Contratos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2706435

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2496) No que diz respeito a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Órgão da administração indireta do governo federal que pretenda realizar processo licitatório na modalidade diálogo competitivo deverá formar comissão de contratação composta de pelo menos três servidores efetivos, sendo vedada a contratação de profissionais externos aos quadros do órgão para assessorar o processo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716604

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2497) Com base no que dispõe a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), julgue o item a seguir.

Em concurso destinado à elaboração de projetos, o vencedor deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto, autorizando a execução deste conforme o juízo discricionário da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716749

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2498) Um órgão público deseja contratar um sistema de gestão de pessoas que contemple módulo de folha de pagamentos, gestão de frequência e férias. O objeto da contratação prevê o fornecimento de licenças, a implantação da solução em infraestrutura própria do órgão público, a capacitação de usuários e o suporte técnico pelo período de 36 meses. A pesquisa de preços, realizada a partir da solução definida no estudo técnico preliminar, resultou em um valor médio de R\$ 300 mil e, conforme edital, o critério de julgamento das propostas será pelo menor preço.

Com base no cenário hipotético precedente, julgue o item a seguir.

Apesar de o pregão eletrônico ser obrigatório para a contratação de soluções de TI que se enquadrem como bens e serviços comuns, no caso hipotético, o objeto da contratação permitiria ao órgão adotar a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1897327

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2499) Com relação à administração pública e sua organização, julgue o item a seguir.

Para a contratação de obras, serviços e compras, o IBAMA pode adotar a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, realizando, nessa hipótese, diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1906139

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2500) Julgue o próximo item, a respeito da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021.

Na Lei nº 14.133/2021, são contempladas duas novas modalidades que não estavam disponíveis no texto da lei anterior: o pregão e o diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1906143

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2501) Com base na lei de licitações e contratos administrativos vigente no Brasil, julgue o item a seguir.

Considere que, ao reassumir seu cargo em julho de 2023, o chefe do setor de compras de um órgão da administração direta tenha encontrado seu computador de trabalho defeituoso. Nesse caso, ele poderá contratar o serviço de reparo, caracterizado como de pequeno valor, pela modalidade de licitação convite.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937329

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2502) No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

A modalidade licitatória denominada leilão, tradicionalmente usada para contratações públicas, foi substituída recentemente pela modalidade denominada diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937510

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2503) Julgue o item a seguir, relativos a licitações.

A Lei nº 14.133/2021 estabelece como modalidades de licitação o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, o diálogo competitivo e a tomada de preços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972822

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2504) No que se refere à Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A tomada de preços é cabível para obras e serviços de engenharia de até R\$ 3,3 milhões de reais, segundo a referida lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1972997

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Auditoria/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2505) Acerca das inovações da Lei nº 14.133/2021, julgue o próximo item.

Visando reduzir a burocracia, a nova lei extinguiu algumas modalidades de licitação e não criou nenhuma nova modalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2102104

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2506) Com base na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), julgue o item a seguir.

As modalidades de licitação previstas nessa lei são concorrência, concurso, leilão, tomada de preços e convite.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157857

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2507) A respeito da administração direta, da administração indireta, do processo administrativo, dos cargos públicos e do processo licitatório, julgue o item seguinte.

Pregão, concorrência, concurso, leilão, credenciamento e diálogo competitivo são modalidades de licitação previstas nas legislações em vigor que regem as licitações e os contratos no âmbito da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157902

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2508) Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de contratos de tecnologia da informação.

Conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, é possível a realização de licitação para a contratação de serviços pela administração pública por meio de diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, devendo os referidos licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208587

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2509) De acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e alterações, a Lei n.º 14.133/2021 e a Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir.

O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação na qual se admite a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1897240

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados/2021
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

2510) Com base na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021) e acerca de parcerias público-privadas e princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 14.133/2021 passou a prever o maior rendimento econômico como critério de julgamento na modalidade concorrência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3238383

CEBRASPE (CESPE) - GAAPC (PC DF)/PC DF/Analista de Informática/Banco de Dados/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2511) Julgue o item a seguir, à luz do disposto na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n.º 14.133/2021).

Nas licitações para contratação de bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação (TIC), o critério de julgamento por técnica e preço será adotado quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3232990

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Tecnologia da Informação/Ciência de Dados/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2512) No que se refere a contratações e orçamento públicos, e à Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O julgamento por técnica e preço é compulsório em licitações que envolvam bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495768

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2513) Julgue o item a seguir, considerando o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

O julgamento por técnica e preço será sempre escolhido quando o ETP demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas atenderam aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3597431

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2514) A respeito das principais diretrizes do processo licitatório, julgue o seguinte item, com base na legislação vigente.

A licitação, como procedimento administrativo formal, tem por objeto a escolha da proposta de menor preço, não se admitindo, pela legislação brasileira, outros critérios que sobreponham ao orçamentário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2877457

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2515) Julgue o próximo item, que se refere à fiscalização de contratos de tecnologia da informação e às recomendações dos órgãos de controle quanto às contratações de TI.

A comissão julgadora de licitação do tipo técnica e preço deve fundamentar adequadamente as avaliações das propostas técnicas, com vistas a reduzir o grau de subjetividade nas pontuações atribuídas às referidas propostas, razão por que os critérios de julgamento devem estar suficientemente detalhados no edital do certame, sob pena de violação ao princípio do julgamento objetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2891156

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2516) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Em um pregão cujo objeto envolva serviço comum de engenharia de manutenção predial, caso a administração não disponha de previsão precisa dos quantitativos demandados, admite-se como critério de julgamento o maior desconto ofertado pelas empresas licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2891158

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2517) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Na contratação de um projeto básico de engenharia, com valor estimado em R\$ 500.000, o julgamento por técnica e preço deverá, obrigatoriamente, considerar a proporção de 70% de valoração da proposta técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2985842

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2518) Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

O critério de julgamento de maior desconto é aplicável à contratação de obra na modalidade de concorrência e deve ter como referência o valor médio dos preços apresentados pelas licitantes habilitadas a participar da etapa de abertura das propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3076075

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2519) A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

A licitação na modalidade maior desconto é aquela em que o certame é vencido pela licitante que apresentar o maior desconto em relação ao preço estimado pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3173519

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2520) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se seguem.

Os critérios de julgamento que podem ser utilizados em licitação na modalidade concorrência incluem o menor preço, o maior desconto e o maior retorno econômico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397439

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2521) Relativamente a processo administrativo e contratos administrativos, julgue o item abaixo.

No novo regime das licitações, um dos critérios de julgamento de propostas é o do maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2641886

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

2522) Acerca de licitações e contratos administrativos, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O contrato de eficiência tem como objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, e é remunerado com base em percentual da economia gerada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2641890

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

523) A DATAPREV realizará licitação para a contratação de serviços técnicos especializados visando à elaboração de projetos executivos de engenharia referentes aos novos *data centers*, cujo valor estimado é de R\$ 310.000. O critério de julgamento do certame se dará por técnica e preço. A aludida contratação atende ao arcabouço legal vigente e está prevista no Plano de Contratações Anual e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da entidade.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A proporção de valoração da proposta técnica em relação à proposta de preço pode ser de 80%.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2761131

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

524) Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei nº 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

O maior retorno econômico é atualmente aceito como critério de julgamento no procedimento licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2151041

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

525) Acerca dos aspectos de licitações e dos bens públicos no que se refere a materiais e estoques, julgue o item seguinte.

Caso não seja gerada a economia prevista em um contrato cujo processo licitatório tenha utilizado o critério de julgamento por maior retorno econômico, a diferença de valor deverá ser cobrada do gestor público que tiver analisado e autorizado a contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152878

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

526) No que diz respeito à auditoria de aquisições de bens e serviços de TI e à fiscalização de contratos de TI, julgue o item subsequente.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, maior desconto é um critério de julgamento das propostas que terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2527) No que se refere a compras em geral e a compras no setor público, julgue o item a seguir.

O termo de referência para compras no setor público deve conter, entre outros aspectos, a especificação do produto, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Arquitetura e Urbanismo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2528) Com base na Lei n.º 5.194/1966, que dispõe sobre o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, e na Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

As licitações de obras de engenharia devem respeitar as normas relativas à disposição adequada dos resíduos sólidos gerados pela respectiva obra e à utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2529) A respeito do controle de contratos administrativos e de sanções aplicáveis em virtude de infrações contratuais, julgue o item seguinte.

Na hipótese de contratar mais de uma empresa para executar o mesmo serviço, sem que isso implique perda de economia de escala, a organização contratante deve manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada uma das contratadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2530) Em relação à modelagem de contratos de manutenção predial em empresa pública, à luz da legislação vigente, julgue o item a seguir.

Desde que previsto no instrumento contratual, a empresa pública contratante poderá indicar ao contratado pessoas expressamente nominadas para ocupar seus postos de trabalho exclusivos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2531) Acerca de licitações conforme o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

No planejamento de compra de bens pela administração pública, se houver a possibilidade de locação dos bens, o estudo técnico preliminar deverá informar custos e benefícios de cada opção, sem, no entanto, apresentar juízo sobre opção mais vantajosa, uma vez que tal tarefa é adstrita ao momento de decisão do gestor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441718

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2532) Acerca de licitações conforme o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Na licitação relativa a serviços, é vedada a contratação de mais de uma empresa ou instituição para executar a mesma atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441720

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2533) Acerca de licitações conforme o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Admite-se a contratação de serviço terceirizado no caso de atividades materiais acessórias à área de competência legal do órgão, sendo vedada ao gestor público, no âmbito dessa contratação, a indicação de pessoas expressamente nominadas para executar, direta ou indiretamente, o objeto contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495401

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2534) Em relação aos contratos e compras no setor público federal, julgue o item a seguir.

No planejamento de compras, deve-se considerar a expectativa de consumo anual, observado o princípio da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495769

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2535) Julgue o item a seguir, considerando o disposto na Lei n.º 14.133/2021.

Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3606579

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2536) No que concerne a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas compras realizadas pela administração pública, é vedada a adoção do parcelamento quando o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775679

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2537) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

O processo de padronização do objeto impede o parcelamento das compras.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779688

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2538) A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

No caso de execução indireta de obras e serviços de engenharia, dispensa-se o projeto executivo, sendo admitido o regime de empreitada por preço unitário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793898

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2539) Com referência a aquisições públicas e governança, julgue o item seguinte.

No Brasil, a vigente legislação de compras determina que, ao se executar indiretamente serviços de engenharia, pode-se adotar o regime por preço unitário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795562

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2540) Com base no disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue os seguinte item.

Na contratação integrada, a responsabilidade pela elaboração e pela aprovação do projeto básico é da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875442

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2541) No que se refere às compras no setor público, julgue o próximo item, relativo a objeto e edital de licitação.

Em se tratando de contratação para a elaboração de projetos executivos de engenharia, devem ser previstos, no edital de licitação, alguns elementos obrigatórios, tais como: objeto, com descrição sucinta e clara; prazo e condições para assinatura do contrato; e sanções para o caso de inadimplemento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934881

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2542) Acerca do objeto e do edital de licitação nas compras públicas, julgue o item subsequente.

No denominado parcelamento objetivo, as necessidades da organização podem ser satisfeitas por meio de diferentes tipos de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983250

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2543) A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021.

O orçamento detalhado do custo global da obra é elemento obrigatório na elaboração do projeto básico das contratações integradas de obras.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039363

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2544) A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

Ressalvada a hipótese de eventual inexigibilidade de licitação, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041134

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2545) Determinada prefeitura contratou uma empresa para a construção de uma passarela para pedestres por meio de licitação, no regime de contratação semi-integrada, regida pela Lei n.º 14.133/2021.

A respeito dessa situação hipotética, da legislação aplicável aos contratos administrativos e da atuação da fiscalização em obras públicas, julgue o item que se segue.

Durante a construção da referida passarela, a medição dos serviços deve ser realizada mensalmente pelo responsável por acompanhar e fiscalizar a obra, associada à execução das quantidades dos itens unitários constantes do projeto executivo vinculados ao cronograma físico-financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3173511

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2546) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

Em um processo de compras no âmbito de licitação que envolva o fornecimento de produtos, a administração pública poderá vedar a contratação de marca ou produto que, em ocasião anterior, conforme comprovado mediante processo administrativo, não tenha atendido a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2340020

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2547) Determinada obra pública, licitada pela Lei n.º 14.133/2021 e contratada pelo regime de contratação semi-integrada, teve uma prorrogação de prazo de execução aceita pela fiscalização, com o devido acréscimo de administração local. Além disso, com objetivo de inovar tecnologicamente, a contratada pleiteou a alteração do projeto estrutural do prédio previsto no projeto básico, cuja solução foi considerada na matriz de riscos do contrato como uma obrigação de meio.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Por se tratar de inovação tecnológica em uma contratação semi-integrada, a contratada tem liberdade para alterar a solução estrutural apresentada no projeto básico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591383

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Engenharia Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2548) Durante a execução da construção de um edifício público, com o objetivo de registrar como de fato os projetos complementares foram executados, a fiscalização determinou ao construtor que, durante a execução dos serviços, realizasse esse

registro mediante elaboração de um documento técnico. Além disso, quanto aos materiais previstos no projeto básico, a fiscalização determinou a adoção das marcas estipuladas nas especificações técnicas.

Considerando a situação hipotética precedente e os referidos procedimentos, julgue o item a seguir.

Os materiais especificados pelo autor do projeto podem ser substituídos, desde que sejam adotados materiais comprovadamente equivalentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2690161

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2549) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

A Nova Lei de Licitações e Contratos permite que a administração pública contrate mais de uma empresa para executar o mesmo serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2724507

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2550) Julgue o próximo item, que se refere a procedimentos de compras adotados pelo setor público.

Em licitação que envolva o fornecimento de bens, é possível indicar uma ou mais marcas ou modelos dos bens a serem fornecidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937526

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2551) Julgue o item a seguir, relativos a licitações.

No caso de licitações de âmbito internacional, as empresas estatais devem prever, em seus regulamentos de licitações e contratos, regra de equalização de propostas, tendo por base, por exemplo, o preceito contido na Lei n.º 14.133/2021, com vistas a assegurar a comparação justa das propostas de licitantes estrangeiras com as de licitantes nacionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938068

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2552) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

No regime de contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, mediante prévia autorização do ente público, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pela contratada em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo a contratada a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do referido projeto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1938070

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2553) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

A sistemática de medição e pagamento dessa obra será, preferencialmente, feita por preços unitários, associada à execução de quantidades de itens unitários vinculadas ao cronograma físico-financeiro constante do projeto executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2152875

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2554) No que diz respeito à auditoria de aquisições de bens e serviços de TI e à fiscalização de contratos de TI, julgue o item subsequente.

Conforme a Lei n.º 14.133/2021, é vedado ao contratado contratar cônjuge de dirigente do órgão ou da entidade contratante que atue na fiscalização do contrato, independentemente de que essa proibição conste expressamente do edital de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2152877

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2555) No que diz respeito à auditoria de aquisições de bens e serviços de TI e à fiscalização de contratos de TI, julgue o item subsequente.

Na contratação de serviço terceirizado, especialmente no que se refere à definição das cláusulas de nível de serviço (SLA), a Lei n.º 14.133/2021 prevê que a administração pública defina formas de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos, de modo a garantir o equilíbrio financeiro entre as partes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896356

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

2556) Com base na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) e acerca de parcerias público-privadas e princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A Lei nº 14.133/2021 veda a possibilidade de uso, por meio de ata, do sistema de registro de preços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3514021

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

2557) A respeito do portal de compras do governo federal, julgue o item seguinte, considerando a Lei nº 14.133/2021.

Após a criação do portal nacional de contratações públicas, a publicidade dos editais de licitação por meio de diários oficiais passou a ser facultativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041249

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

2558) Julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

No caso de contratação de baixa complexidade realizada por município, poderá ser dispensada a análise jurídica caso haja autorização da autoridade jurídica máxima competente e sejam utilizadas minutas de editais e instrumentos de contrato previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078556

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

2559) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

Segundo a Lei nº 14.133/2021, cabe ao assessoramento jurídico da administração contratante emitir parecer sobre a legalidade do certame, ao final de sua fase preparatória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3313581

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2560) Julgue o item subsequente, relativo a anulação, revogação, sanções e recursos administrativos no âmbito das licitações e contratações públicas.

Suponha que, durante o curso de um processo licitatório, quase na fase de assinatura do contrato com o licitante vencedor, tenha sido constatado que, equivocadamente, a administração licitante não havia indicado os créditos orçamentários que dariam suporte

ao pagamento das parcelas contratuais que venceriam naquele exercício. Nessa situação, a autoridade competente deverá revogar o certame.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3342502

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2561) No que se refere às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas contratações de obras e serviços de engenharia, deve-se exigir garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3377958

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2562) Julgue o item a seguir, acerca do processo de planejamento nas organizações.

A autoridade competente para homologar o pregão não poderá revogá-lo por razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3493262

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2563) De acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, acerca das licitações públicas.

Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3545498

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2564) Acerca de licitações, contratos e convênios, julgue o item a seguir.

Nas licitações, a administração pública deve anular, de ofício ou mediante provocação de terceiros, os próprios atos que contenham vício de legalidade, podendo revogar o procedimento licitatório por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775681

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2565) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

Ainda que não tenha ocorrido fato superveniente, a autoridade competente poderá revogar o processo licitatório por conveniência e oportunidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2780044

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Geotecnologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2566) Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados os preços unitários, sendo irrelevante o preço global.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795234

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2567) Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Na situação em apreço, a exigência do registro no CREA fere o princípio da isonomia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795235

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2568) Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Após o processo licitatório, na execução do respectivo contrato, os profissionais apresentados na fase de habitação que forem aprovados pela contratante deverão participar da execução da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795236

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2569) Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Em licitações de obras, a exigência de apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional, como na situação em apreço, fere o princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795237

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2570) Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Na situação hipotética em questão, a habilitação da empresa seria garantida, desde que os engenheiros por ela apresentados, além de detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes, possuíssem vínculo empregatício com o licitante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891159

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2571) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

A comprovação da qualificação técnico-profissional para a execução de obras e serviços de engenharia com características semelhantes à do objeto contratado poderá ser feita por meio de certidões de acervo técnico emitidas pelo conselho profissional competente ou por meio de provas alternativas, previstas no edital de licitação, de que o profissional possui o conhecimento técnico e a experiência requeridos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039213

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2572) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

A verificação da conformidade das propostas pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039214

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2573) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

Pode-se exigir, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, limitada a 5% do valor estimado para a contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079235

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2574) Em relação a licitações, julgue o item seguinte.

A ausência de atestados de capacidade técnica não pode ser suprida por prova alternativa e impede automaticamente a participação da empresa no certame licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3081347

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2575) Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Profissionais indicados pela licitante para fins de qualificação técnico-profissional deverão participar da execução contratual e não poderão ser substituídos, mesmo que por outros profissionais com comprovada experiência equivalente ou superior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3144515

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2576) Julgue o seguinte item, a respeito do objeto da licitação, homologação e adjudicação.

A adjudicação é facultativa no processo de licitação pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3144945

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2577) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, será obrigatória a vistoria prévia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206675

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2578) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei nº 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

De acordo com o princípio da adjudicação compulsória, encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitação, inexistindo, nesse momento, a possibilidade de revogação da referida licitação por motivo de conveniência e oportunidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2423577

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e Infraestrutura/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2579) Julgue o item a seguir conforme a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos na administração pública.

Em casos de empate entre propostas de licitantes, haverá apenas dois critérios de desempate: disputa final, caso em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; e desenvolvimento, pelo licitante, de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2423578

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e Infraestrutura/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2580) Julgue o item a seguir conforme a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos na administração pública.

Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690029

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2581) Com referência à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos —, à Lei n.º 12.462/2011 — Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — e aos convênios e consórcios administrativos, julgue o item subsequente.

Medidas de equidade de gênero e de mitigação das mudanças climáticas por parte de licitante podem ser adotadas como critério para decidir o resultado de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028205

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2582) A respeito das licitações e contratos administrativos, observadas as Leis n.º 8.666/1993 e n.º 14.133/2021, bem como a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

Conforme previsto na Lei n.º 14.133/2021, a revogação da licitação insere-se no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, sendo prescindível a comprovação de fato superveniente que justifique a conduta adotada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028315

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2583) Julgue o próximo item, com base na Lei n.º 14.133/2021 e no Decreto n.º 7.983/2013.

Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar o detalhamento das bonificações e despesas indiretas (BDI) e dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150797

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2584) À luz da Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, as propostas que contiverem vícios, ainda que sanáveis, serão desclassificadas na fase de julgamento do processo de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208586

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2585) De acordo com o que dispõe a Lei n.º 8.666/1993 e alterações, a Lei n.º 14.133/2021 e a Lei n.º 10.520/2002, julgue o item a seguir.

Admite-se como critério de desempate, presente a igualdade de condições, que os bens sejam produzidos por empresas que comprovem a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2214954

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2586) Acerca dos procedimentos relacionados a licitações e pregão eletrônico, julgue o próximo item.

Para se proceder à qualificação técnica de pessoa física ou jurídica em casos de habilitação em certames, exige-se a apresentação de comprovação de atividade com delimitação de tempo (preferencialmente os últimos cinco anos) e local específico da experiência prévia, caso o fator geográfico seja relevante para a prestação do serviço ou a construção de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/664471

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

2587) A respeito do pregão, julgue o próximo item.

O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso de convocação dos interessados, é de, no mínimo, oito dias corridos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249783

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2588) A respeito de aspectos atinentes ao processo licitatório, julgue o item a seguir.

A contratação direta para a aquisição de materiais é autorizada em caso de inviabilidade de competição e, nessa hipótese, deverá ser instruída com documento idôneo que comprove que o objeto é fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, sendo vedada a preferência por marca específica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296443

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2589) Acerca do termo de referência e de contratos administrativos, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

O termo de referência é um dos documentos que fazem parte da instrução dos processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296445

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2590) Acerca do termo de referência e de contratos administrativos, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A realização de uma contratação direta dispensa procedimento formal, tendo em vista que se encontra fundada nos princípios da consensualidade administrativa e da desburocratização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296447

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2591) Acerca do termo de referência e de contratos administrativos, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

Configuram hipótese de contratação direta por dispensa de licitação os casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3312873

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2592) No que se refere à administração pública direta e indireta, à contratação direta e à delegação de serviços públicos, julgue o item que se segue.

É dispensável a realização de licitação, quando inviável a competição, nos casos de aquisição de materiais ou equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3313571

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2593) O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação aos princípios licitatórios e à inexigibilidade de licitação.

Determinado ente da administração pública necessita de um imóvel para suas instalações, exigindo localização em área relativamente definida da cidade, determinada metragem mínima, além de acessibilidade e facilidade de acesso por meio de transporte público, características em razão das quais pretende realizar o devido processo licitatório por inexigibilidade. Nessa situação, para se decidir entre a compra ou locação do imóvel, não será necessário estudo técnico preliminar, visto se tratar de situação de contratação direta, sem licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3323974

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Tecnologia da Informação/Ciência de Dados/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2594) No que se refere a contratações e orçamento públicos, e à Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Em contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, demonstrada inequívoca vantagem à administração, configura hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação que tenha por objeto a transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3324002

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Tecnologia da Informação/Ciência de Dados/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2595) Com relação à Lei n.º 14.133/2021 e às Instruções Normativas SGD/ME n.º 94/2022 e SEGES/ME n.º 65/2021, n.º 58/2022 e n.º 81/2022, julgue o item subsequente.

Fica dispensada a elaboração de termo de referência nas hipóteses em que a Lei n.º 14.133/2021 dispensar licitações.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3341687

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2596) Julgue o seguinte item, acerca de organização administrativa, atos administrativos, poderes administrativos, agentes públicos e licitações.

A licitação é dispensável no caso de contratação de profissional técnico de notória especialização para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3342520

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Apoio Especializado/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2597) No que se refere às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

O processo de contratação por inexigibilidade de licitação deve ser instruído com o documento de formalização de demanda, a razão da escolha da contratada, a justificativa de preço e a autorização da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3344781

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2598) Determinado órgão do Poder Judiciário, no desempenho de sua função administrativa, pretende realizar a compra de produto orçado no valor total de R\$ 45.000.

Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A contratação pretendida deverá ser paga preferencialmente por meio de cartão de pagamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3344784

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2599) Determinado órgão do Poder Judiciário, no desempenho de sua função administrativa, pretende realizar a compra de produto orçado no valor total de R\$ 45.000.

Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A contratação pretendida constitui hipótese de contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348435

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

2600) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Caso a administração pública deseje adquirir bem cujo fornecimento é realizado por representante comercial exclusivo, situação em que se constata inviabilidade de competição, está configurada hipótese de inexigibilidade de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo
